PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ENTIDAD CONTRATANTE:	Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
UOC:	72/00
DOMICILIO:	Azopardo N° 250 - Piso 12 - Oficina 16 - CABA
CORREO	compras@dafemco.com.ar

TIPO DE PROCEDIMIENTO:	LICITACIÓN PUBLICA	**Nº 22**	**EJERCICIO:** 2026
CLASE:	DE ETAPA ÚNICA NACIONAL.		
MODALIDAD:	SIN MODALIDAD		

FUNDAMENTO DE LA CONTRATACIÓN:	Adquisición de equipamiento informático para modernización y actualización del centro de operaciones de Ciberdefensa y Sistema de apoyo a la toma de decisiones de Estado Mayor Multinivel (SATODEM) del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS.
Nº DE EXPEDIENTE: EX-2026-89370869- -APN-DGAYF#EMCO	**EJERCICIO:** 2026
RUBRO:	INFORMATICA – EQUIPOS
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MATERIAL INFORMÁTICO Y UN SISTEMA INTEGRAL DE REPRESENTACIÓN PARA EL EMCFFAA**
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO:	NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS
VALOR PLIEGO: SIN COSTO.	
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	
LUGAR:	Las ofertas se presentarán a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar) utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema.
ACTO DE APERTURA	
LUGAR:	La apertura de ofertas se efectuará a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar).

VISITA	
LUGAR:	Azopardo 250 – Edificio Libertador – Piso 12 – CABA
PLAZO:	Según ARTICULO 12. VISITAS
HORARIO:	Según ARTICULO 12. VISITAS
DETALLE DE LA PRESTACIÓN: SEGÚN ET.	
CALIDAD: SEGÚN ET.	

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS	
LUGAR:	No aplica para este Proceso
PLAZO:	No aplica para este Proceso
HORARIO:	No aplica para este Proceso
DETALLE DE LA PRESTACIÓN: No aplica para este Proceso	
CALIDAD: No aplica para este Proceso	
MUESTRA: No aplica para este Proceso	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
DETALLES DE LA PRESTACIÓN:	Los requisitos técnicos serán los especificados en el campo "Detalle del Ítem - Observaciones/Especificaciones/Acondicionamiento" del Proceso de compra en la Plataforma COMPR.AR y los detallado en las Especificaciones Técnicas.
CALIDAD:	Los requisitos técnicos serán los especificados en el campo "Detalle del Ítem - Observaciones/Especificaciones/Acondicionamiento" del Proceso de compra en la Plataforma COMPR.AR y los detallado en las Especificaciones Técnicas.
TOLERANCIA:	Los requisitos técnicos serán los especificados en el campo "Detalle del Ítem - Observaciones/Especificaciones/Acondicionamiento" del Proceso de compra en la Plataforma COMPR.AR y los detallado en las Especificaciones Técnicas.

GUÍA

1º.	NORMATIVA APLICABLE
2º.	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)
3º.	NOTIFICACIONES
4º.	CONSULTA DE LOS PLIEGOS
5º.	ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS AL PBCP – MODIFICACIONES
6º.	OFERTAS
7º.	TIPOS DE OFERTAS
8º.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
9º.	PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
10º.	MUESTRA PATRÓN
11º.	ELEMENTOS DE INDUMENTARIA
12º.	VISITAS
13º.	MONEDA DE COTIZACIÓN
14º.	DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
15º.	EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
16º.	DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA
17º.	INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA
18º.	PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
19º.	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
20º.	CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN
21º.	CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN

22º.	DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE LES HUBIERAN SIDO ADJUDICADAS POR EL EMCFFAA CON ANTERIORIDAD AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COCONTRATANTES AL QUE SE APLICARÁ EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
23º.	FALSEAMIENTO DE DATOS
24º.	PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA
25º.	DESEMPATE DE OFERTAS - MEJORA DE PRECIOS
26º.	ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES
27º.	GARANTÍAS
28º.	EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS
29º.	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
30º.	GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
31º.	GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN
32º.	ADJUDICACIÓN
33º.	DATOS DE LA EJECUCIÓN
34º.	RÉGIMEN DE PENALIDADES
35º.	RECEPCIÓN PROVISORIA
36°.	CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN - RECEPCIÓN DEFINITIVA
37°.	FACTURACIÓN
38°	PAGO
39°	GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR
40°	RESCISIÓN CONTRACTUAL - CUMPLIMIENTO DE NORMAS - ASPECTOS COMPLEMENTARIOS
41°	RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS
42°	OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD
43°	RESARCIMIENTO INTEGRAL
44°	HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL
45°	DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES
46°	INCREMENTO / AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA
47°	PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO
48°	REVOCACIÓN - MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA
49°	OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO PARA CON SU PERSONAL
50°	RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO
51°	PRECIO TESTIGO
52°	INTERVENCIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ONTI)
53°	PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y DE SUBCONTRATACIÓN – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS
54°	JURISDICCIÓN COMPETENTE
55°	REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL)
56°	DEUDAS TRIBUTARIAS Y/O PREVISIONALES
57°	RÉGIMEN DE PREFERENCIA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
	APÉNDICES:
	APÉNDICE Nº 1 - DECLARACIÓN JURADA DE NO EMPLEO DE MANO DE OBRA INFANTIL.
	APÉNDICE Nº 2 - DECLARACIÓN JURADA HABILIDAD PARA CONTRATAR
	APÉNDICE Nº 3 - DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD.
	APÉNDICE Nº 4 - DECLARACIÓN JURADA - 312/10.
	APÉNDICE Nº 5 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 004/COC/26 - Anexo
	APÉNDICE N° 6 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 02/2026 - Anexos
	APÉNDICE N° 7 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 10/2026 - Anexos

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTICULO 1. NORMATIVA APLICABLE: Se establece expresamente, que en todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultarán de aplicación las siguientes normas: 1) El Decreto Delegado N° 1023/01, 2) La reglamentación aprobada por el Decreto N° 1030/16, 3) El Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16, 4) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM (Disposición - DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM)- y 5) Las Disposiciones y demás normas complementarias que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

ARTÍCULO 2. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO):

El Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la Oficina Nacional de Contrataciones es el registro donde deben inscribirse los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con la Administración Pública Nacional, en la actualidad se encuentra asociado a COMPR.AR.

A los fines de la preinscripción en dicho sistema, es necesario cumplir con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR y completar la información requerida en los formularios disponibles, de acuerdo al tipo de personería que corresponda.

Aun quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO deberán igualmente realizar la preinscripción para poder ofertar a través de COMPR.AR (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Para efectuar consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y presentar ofertas, será suficiente con que los interesados se encuentren preinscriptos en SIPRO. Los oferentes que ya estuvieran inscriptos en SIPRO tienen la obligación de mantener actualizada la información allí cargada, modificando los datos que hubieren variado.

Será requisito estar inscripto y con los datos actualizados cuando se emita el dictamen de evaluación de las ofertas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25, última parte, del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo a la Disposición ONC N° 62/16, los oferentes extranjeros estarán exceptuados de la obligación de inscripción en SIPRO-COMPR.AR.

Sin perjuicio de ello, cuando quien se presente como oferente sea una sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto o cualquier otra especie de representación permanente de una sociedad constituida en el extranjero, si resultara exigible el requisito de incorporación al SIPRO. (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

ARTICULO 3. NOTIFICACIONES:

El domicilio físico especial y el domicilio electrónico especial constituidos en SIPRO se reputaran plenamente válidos, a todos los efectos legales, para cursar en cualquiera de ellos, indistintamente, las comunicaciones y notificaciones que tuvieren lugar durante el procedimiento de selección del cocontratante, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus

modificaciones y, en términos generales, para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la ONC. Será responsabilidad exclusiva y excluyente de los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o cocontratantes mantener actualizados sus domicilios (artículo 9º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Todas las notificaciones entre la jurisdicción y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratante, se realizará válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar (o el que en el futuro lo reemplace), y se entenderán realizadas en el día hábil siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera en un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente (artículo 8º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

El envío de mensajería mediante COMPR.AR, en forma automática, solo constituye un medio de aviso. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el sistema "COMPR.AR" no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.

Toda diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada a través del medio electrónico previamente descripto, se realizará valida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

Asimismo, las notificaciones entre la jurisdicción y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podrá efectuarse por correo electrónico, teniéndose por notificado el día que fue enviado, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo genera por el emisor, certificada por el titular de la Unidad Operativa de Contrataciones (artículo 7°, inciso f, del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016; artículo 2°, inciso d, del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición ONC N° 62E/2016; y artículo 8° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales - DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

El envío de mensajería mediante "COMPR.AR" en forma automática, sólo constituye un medio de aviso (artículo 4° del Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado como Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16 -modificado por el art. 1° de la Disposición ONC N° 109/19)".

Las notificaciones que tengan lugar mediante correo electrónico deberán cursarse al domicilio especial electrónico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor.

En todos los casos se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actuación administrativa que se pretende notificar, junto con los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 1° bis inciso g) apartado iii) de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias y en el artículo 43 del "Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto N° 1759/72 TO 2017", en lo pertinente.

ARTÍCULO 4. CONSULTA DE LOS PLIEGOS:

Para efectuar consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el proveedor deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR. Las consultas deben efectuarse a través de COMPR.AR, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM.

Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días hábiles administrativos antes de la fecha fijada para la apertura.

Las consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares solo podrán efectuarse a través de COMPR.AR, para lo cual los interesados deberán haber cumplido previamente con el procedimiento de registración y autenticación como usuarios externos de dicha plataforma electrónica.

En ningún caso se responderán consultas telefónicas, ni las que fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, así como tampoco serán contestadas las que se presenten fuera de término.

ARTÍCULO 5. ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS AL PBCP – MODIFICACIONES:

Las consultas y/o aclaraciones al PBCP se formularán únicamente a través de COMPR.AR, conforme lo establecido en el Artículo 7º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 65–E/2016 – Manual de Procedimiento de COMPR.AR, hasta DOS (2) días antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura.

La Unidad Operativa de Contrataciones, además de la publicidad que corresponda según la normativa general, difundirá en el COMPR.AR las circulares aclaratorias y las modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a consultas, en este último caso sin indicar el autor de la consulta (artículo 7° del Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16).

El titular de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) podrá emitir circulares aclaratorias y aquellas por las cuales únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas.

Por su parte, la misma autoridad que hubiera aprobado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o bien en quien se hubiere delegado la facultad, será competente para dictar las circulares modificatorias.

La UOC deberá comunicar y difundir las circulares que se emitan en los plazos, por los medios y a quienes se indica en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. Para los procedimientos que no se realicen por el Sistema Electrónico de Contrataciones deberán remitir la información para la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES con DOS (2) días de antelación al de la fecha en que corresponda efectuar su difusión.

La Unidad Operativa de Contrataciones deberá incluir a las circulares que se emitan como parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (artículo 21 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16).

ARTÍCULO 6. OFERTAS:

Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora determinados en el cronograma de fechas del presente pliego, a través del COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, y cumpliendo todos los requerimientos del presente pliego, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico. Para el caso en que sólo sea posible efectuar la presentación en forma material, como la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta electrónica y serán presentados en la UOC 72/00 - Dirección Administrativa Financiera- EMCFFAA- Dpto. de Contrataciones, hasta el día y hora determinado como fecha de presentación de ofertas, y dentro de dos días hábiles posteriores a la apertura para la presentación de garantías.

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores, según Disposición ONC N° 65-E/2016.

Para el caso en que se solicite algún requisito que sólo sea posible efectuar en forma material, como la entrega de muestras, o la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta y serán presentados en la Unidad Operativa de Contrataciones interviniente en la fecha, hora y lugar que se indique al efecto (artículo 9° del Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado como Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16).

La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes que participen del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplique este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que integran el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente pliego, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria por lo que no será necesaria la presentación de este pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

La posibilidad de modificar la oferta concluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de dicho vencimiento. Si en forma previa a la producción del citado vencimiento un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, se desestimarán todas las presentadas por ese oferente (artículo 53 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado).

En ningún caso el oferente podrá alegar el mal funcionamiento o errores del sitio de Internet del portal COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, estando aquél obligado a guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar su oferta en el portal COMPR.AR.

LAS OFERTAS QUE NO SEAN INGRESADAS Y CONFIRMADAS EN EL PORTAL COMPR.AR Y HASTA EL DÍA Y HORA CONSIGNADOS PARA ELLO, SE TENDRÁN COMO NO VÁLIDAS, SIN EXCEPCIÓN.

ARTÍCULO 7. TIPOS DE OFERTAS:

7.1. OFERTAS ALTERNATIVAS: Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar -en cualquier caso-, ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1.030/16 y artículos 18, inciso "g" y 19 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-.

En todos los casos deberá existir una oferta base. Cuando se formulen ofertas alternativas, se entenderá en COMPR.AR que la "alternativa 1" es la oferta base y las restantes las alternativas, propiamente dichas. El organismo podrá seleccionar cualquiera de las ofertas presentadas como alternativas, ya que todas competirán con las de los demás oferentes.

7.2. OFERTAS VARIANTES: (artículo 57 del Anexo al Decreto N°1030/16):

De admitirse la presentación de ofertas variantes, deberá establecerse a su vez, en la respectiva cláusula del pliego en que así se acepte, que el EMCFFAA solo podrá considerar la Oferta Base de los diversos oferentes presentados y, posteriormente, resultará facultada a considerar la Oferta Variante del oferente que tuviese la Oferta Base más conveniente (artículo 57 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

Asimismo, en los casos en que en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares se admita -expresamente-, la presentación de ofertas variantes, se deberá establecer en la cláusula que así los admita, que en todos los casos deberá presentarse una oferta base e indicarse cuál es la oferta base y cuales la variante presentada (artículo 19 del Anexo que integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

De presentarse una oferta variante sin que estas se encuentren admitidas en los pliegos de bases y condiciones particulares, se desestimará únicamente la variante, siempre que pueda identificarse cuál es la oferta base.

No aplica para este Proceso.

7.3. OFERTAS PARCIALES:

Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para micro, pequeñas o medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sostenibilidad, se deberán fijar en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares los respectivos porcentajes no pudiendo ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%), ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total

del renglón. Si en el Pliego no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón. El resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (artículo 20 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

A los fines de hacer valer la condición de MiPyME, los oferentes deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Empresas MiPyME, de conformidad con la normativa vigente en la materia (artículo 18, inciso "i", Punto 7º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-)

No aplica para este Proceso.

ARTÍCULO 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las ofertas que no cumplan con las siguientes Especificaciones Técnicas, y también, con las que se transcriben en el **APÉNDICE Nº 5** - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 004/COC/26 – Anexo; **APÉNDICE N° 6** - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 02/2026 – Anexos y **APÉNDICE N° 7** - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 10/2026 – Anexos que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (cuyo contenido observa lo establecido por el artículo 37 del Anexo que conforma el Decreto N° 1.030/16), serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas Especificaciones Técnicas un requisito esencial (artículo 66, inciso "i", del Anexo que conforma el Decreto precitado), de la contratación para cuya concreción se convoca a formular ofertas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Nº Renglón	Nº Catálogo IPP-Clase-Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	4.3.6 6160.200	COMPUTADORAS; TIPO: DE ESCRITORIO AVANZADA, CODIGO ETAP: PC-004, VERSION ETAP: 22.0	UNIDAD	40
2	4.3.6 6160.267	COMPUTADORAS; TIPO: ESCRITORIO, CODIGO ETAP: PC ESCRITORIO, VERSION ETAP: 26.0	UNIDAD	30
3	4.3.5 1615.5	PROYECTORES; TIPO LCD: SIN VALOR, CANT. DE COLORES: 16,7 MILLONES, RESOLUCION: 800 X 600 PXL, COMPATIBILIDAD COMPUTADORAS: XGA-SVGA-VGA MAC, TIEMPO DE RESPUESTA: SIN VALOR, RELACION DE ASPECTO: SIN VALOR, RELACION DE CONTRASTE: 400 : 1, LUMINOSIDAD: 700 LM, POTENCIA DE AUDIO: 1 W, LENTE: 0,85 Cm, CONEXION A MONITOR EXTERNO: SIN, INVERSION DE IMAGEN: SIN VALOR,	UNIDAD	3

		PANTALLA: 5,5 M, TAMAÑO PANTALLA: 4,70 X 5,50 M		
4	**4.3.5 5123.20**	**VIDEOS SWITCHERS DIGITALES; TIPO: VIDEOWALL, ENTRADAS VIDEO: 12, SALIDAS: 6**	**UNIDAD**	**1**
5	**4.3.6 7263.44**	**TECN.INFORM. P/SAF ESPECIAL; DESCRIPCION: CAMARA P/VIDEOCONFERENCIA pulg**	**UNIDAD**	**1**
6	**4.3.6 6186.128**	**SERVIDORES; TIPO: ALTO RENDIMIENTO, CODIGO ETAP: IF-2023 132644915 APN-ONTI, VERSION ETAP: IF-2023 132644915 APN-ONTI**	**UNIDAD**	**2**
7	**4.3.6 6186.128**	**SERVIDORES; TIPO: ALTO RENDIMIENTO, CODIGO ETAP: IF-2023 132644915 APN-ONTI, VERSION ETAP: IF-2023 132644915 APN-ONTI**	**UNIDAD**	**1**
8	**4.3.6 5472.74**	**SWITCH ESPECIFICO; TIPO: LAN/017, Nº DE PARTE: 24**	**UNIDAD**	**1**
9	**4.3.6 1607.7**	**GABINETES; TIPO: P/RACK, COLOR: SIN VALOR**	**UNIDAD**	**1**
10	**4.3.5 8335.12**	**ESTACIONES DE VIDEOCONFERENCIA; TIPO: ALTA DEFINICION, RESOLUCION: 3840 X 2160 PXL, FRAMES POR SEGUNDO: 60**	**UNIDAD**	**1**

ARTÍCULO 9. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS:

Las muestras deberán ser presentadas en …….

Dichas muestras deberán estar acompañadas del correspondiente remito, el que será conformado por el funcionario que recibe (firma, aclaración, hora y fecha de la entrega) y deberá adjuntarse a la oferta, caso contrario no será tomado como válido a la hora de evaluación de la misma.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si la/s muestra/s no fuera/n acompañada/s en el plazo establecido (artículo 23 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- y artículo 66, inciso “d” del Anexo al Decreto Nº 1.030/16).

Las muestras serán sin cargo para el Organismo, por lo tanto, el oferente deberá hacerlo constar en la documentación, caso contrario se tendrán por no presentadas. Deberá presentarlas de manera que contribuyan a ilustrar mejor su oferta, pero en ningún caso podrá reemplazar con ellas las especificaciones técnicas fijadas en el presente pliego.

Asimismo, la presentación de muestras se regirá por los siguientes aspectos:

1) Las muestras deberán estar perfectamente embaladas y contar con una etiqueta en la cual se indiquen, en forma visible, los datos del procedimiento de selección al que correspondan, numero de renglón/es al/los que corresponda/n y la fecha y hora de apertura de las ofertas establecida en el cronograma de la convocatoria. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre y apellido o razón social.

Como constancia de su recepción, se extenderá un recibo en original y copia. El recibo original será digitalizado y oportunamente incorporado al expediente electrónico en trámite, entregándose

al oferente la copia. No será necesario acompañar dicha constancia junto con la oferta (artículo 23 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- y artículo 66, inciso "d" del Anexo al Decreto Nº 1.030/16).

2) Que las muestras presentadas por los oferentes que no resulten adjudicatarios quedarán a su disposición para su retiro hasta DOS (2) meses después de la fecha en que les sea comunicado el acto administrativo de finalización del procedimiento de selección de cocontratantes tramitado, transcurrido el cual, sin que se efectivice su retiro, se incorporarán en propiedad a el EMCFFAA sin cargo de ninguna índole.

3) Que en todos los casos en que las muestras pasen -sin cargo-, en propiedad a el EMCFFAA, ésta resultará facultada a disponer su destino.

4) Que cuando los oferentes no tengan la intención de retirar las muestras que presenten, deberán hacer constar dicha decisión en su oferta, a la fecha de apertura, manifestando que las muestras son "sin cargo", situación que de producirse, determinará que las respectivas muestras se incorporen en propiedad a el EMCFFAA - sin necesidad de que se cumplan los plazos mencionados en los incisos 1 y 2 de este Punto 5 (artículo 33 del Anexo que integra el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

5) En ningún caso la/s muestra/s presentada/s podrá/n formar parte de las unidades que deban ser entregadas por el cocontratante.

No aplica para este Proceso.

ARTÍCULO 10. MUESTRA PATRÓN:

La implementación de la muestra patrón podrá concretarse (para obtener el pertinente suministro), cuando resulte dificultosa la determinación de algunas características que debe poseer el bien que se requiere cotizar y dicho fundamento debe expresarse en la cláusula del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que requiera a los oferentes tomar vista de aquella (artículo 9° -tercer párrafo-, del Anexo que conforma el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición ONC N° 62-E/16).

No aplica para este Proceso.

ARTÍCULO 11. ELEMENTOS DE INDUMENTARIA: Para la adquisición del suministro de rubros de indumentaria previstos en el Anexo I de la Resolución MD 1616, del 24 de octubre de 2007, a saber: calzado, efectos para gimnasia, uniformes para combate, uniformes de fajina, uniformes para salida de soldados y ropa interior, deberá requerirse en una cláusula específica del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que los oferentes presenten con su oferta, en la fecha de apertura, el certificado o constancia de adhesión al "PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE COMPROMISO SOCIAL COMPARTIDO PARA EMPRESAS DE INDUMENTARIA", vigente y extendido por el INSTITUTO DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) -Resolución y Anexo precitados-, como también, que por resultar esencial el cumplimiento de dicho recaudo, serán desestimadas -como inadmisibles- las ofertas que lo incumplan en la fecha de apertura (artículo 66, inciso "i", del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

No aplica para este Proceso.

ARTÍCULO 12. VISITAS:

Para los renglones N° 6 al 10: Por la naturaleza específica inherente a la prestación cuya cotización se requiere en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta imprescindible que los oferentes visiten el lugar de ejecución de dicha prestación a fin de verificar y evaluar convenientemente el estado actual de los trabajos que deben realizarse en forma previa, así como las condiciones de trabajo a las que deban adaptarse.

La visita se deberá realizar en Azopardo 250 – Edificio Libertador– CABA de lunes a viernes, en el horario de 08.30 horas a 12:30 horas, con CUARENTA Y OCHO (48) horas de antelación a la fecha de apertura, coordinándose su efectiva concreción según ANEXO "ALFA" del **APÉNDICE N° 6** - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 02/2026 – Anexos y **APÉNDICE N° 7** - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 10/2026 – Anexos que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Al efectuarse la citada visita se entregará a la persona humana o jurídica que a través de su representante acreditado la concreten, la constancia de su efectiva realización conforme al Modelo de Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como **ANEXO "BRAVO" – CERTIFICADO DE VISITA**. Dicha constancia de visita deberá acompañarse por los cotizantes al concretar su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este pliego.

La falta de presentación del certificado mencionado precedentemente, o efectuar la visita en forma extemporánea, será considerado una omisión esencial. (Artículo 66, Inciso j) del Anexo al Decreto 1030/16).

ARTÍCULO 13. MONEDA DE COTIZACIÓN:

En Pesos o en Moneda extranjera (Dólar Estadounidense).

El pago se realizará en moneda nacional al momento de la acreditación bancaria correspondiente.

ARTÍCULO 14. DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria, a través del COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre el Sistema y cumpliendo todos los requerimientos del presente Pliego, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.

Para el caso en que se solicite algún requisito que sólo sea posible efectuar en forma material, como la entrega de muestras o la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta y presentados en la Unidad Operativa de Contrataciones interviniente en la fecha, hora y lugar que se indique al efecto (artículo 9° del Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado como Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16).

ARTÍCULO 15. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presenten, como también, las Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria, por lo que no será necesaria la presentación del pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y 22 del Anexo I al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

ARTICULO 16. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

16.1. Ser redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción efectuada por traductor público nacional y legalizado por el Colegio de Traductores, cuando así corresponda, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados.

16.2. Las ofertas cargadas electrónicamente se entenderán firmadas en todas sus partes al ser confirmadas por el Administrador Legitimado en el Sistema COMPR.AR. Solo se requerirá la presentación de la documentación que acredite la personería para los casos que la oferente presente documentación firmada por una persona distinta al Administrador Legitimado. Si una oferta tuviera que ser confirmada por más de un administrador legitimado, se deberá acompañar un documento firmado por todos aquellos que tengan la representación de la persona del oferente, en cuyo marco ratifiquen la oferta.

16.3. Toda la documentación técnica respaldatoria se deberá adjuntar electrónicamente a la oferta, pudiendo acompañarse folletos y/o catálogos ilustrativos, fotografías o cualquier otro elemento informativo de interés que permita una mejor evaluación de los elementos cotizados. La totalidad de la documentación a acompañar digitalizada deberá ser legible, completa, y escaneada de su original. Cuando corresponda la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en forma física, deberán ser individualizados en la oferta electrónica y serán presentados en el sitio indicado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, hasta la fecha y hora limites establecidas en el cronograma de la convocatoria.

16.4. Acompañar la garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido. En los casos en que correspondiera su presentación, se la deberá individualizar mediante los datos que requiera el COMPR.AR y equivaldrá al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos, contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en el ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, departamento CONTRATACIONES (UOC), sita en Azopardo N° 250 – Piso 12 -

Oficina 16 – C.A.B.A. Caso contrario la oferta será desestimada (artículo 18, inciso “i”, Punto 1º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

En todos los casos, la garantía de mantenimiento de la oferta deberá ser constituida con anterioridad al acto de apertura de ofertas, por el plazo inicial de mantenimiento de oferta y sus eventuales renovaciones.

16.5. Acompañar la constancia de entrega de muestras -si así lo requiriera el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las bases del llamado- (artículo 18, inciso “i”, Punto 2º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

16.6. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFERTA:

a) **DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES** prevista en el Decreto N° DECTO-2017-202-APN- PTE, del 21 de marzo de 2017, utilizando el formulario digital aprobado por el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2023-4-APN-OA#PTE, de fecha 26 de septiembre de 2023, el contemplado en la Disposición N° DI-2024-1-APN-DPPT#OA, de fecha 3 de junio de 2024, según corresponda o el que a tal efecto determine la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA). Ello así, conforme lo establecido en el artículo 18, inciso “i”, Punto 3º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-.

   Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la Declaración Jurada de Intereses actualizada en SIPRO en los términos de la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN N° 11, del 19 de mayo de 2017 y su modificatoria, con sujeción a los lineamientos establecidos por la ONC mediante Comunicación General ONC N° 7, del 8 de marzo de 2024 (CGEOR-2024-7-APN- ONC#JGM) o aquella que en el futuro la reemplace. Ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

   (Requiere adjuntar documentación electrónica)

b) En caso de corresponder, presentar comprobante que acredite la situación descripta en la Comunicación General ONC Nº 24/2021.

   (Requiere adjuntar documentación electrónica).

c) **DECLARACIONES JURADAS DE HABILIDAD PARA CONTRATAR Y DE ELEGIBILIDAD**. Sin perjuicio de su presentación con la oferta, las mismas deberán hallarse presentadas y actualizadas en SIPRO, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente (artículo 18, inciso “i”, Punto 5º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

(Requiere adjuntar documentación electrónica)

d) Los oferentes deberán presentar junto con su oferta una **DECLARACION JURADA DE NO EMPLEO DE MANO DE OBRA INFANTIL** mediante la cual manifiesta que no utiliza mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de su proceso productivo, conforme las normas legales vigentes.

(Requiere adjuntar documentación electrónica).

e) **DECLARACIÓN JURADA SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS** en la cual manifieste que, de resultar adjudicatario, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto N° 312, de fecha 2 de marzo de 2010. El porcentaje aludido se computará sobre la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio y resultará exigible cuando sea posible cuantitativamente cumplir con el mismo, o sea, que tal porcentaje represente al menos UNA (1) persona. Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para cumplir con la prestación, el oferente deberá manifestar dicha circunstancia, con carácter de declaración jurada, al momento de presentar su oferta, explicitando las particularidades del servicio que imposibilitan contar con personas con discapacidad en el porcentaje requerido por la ley (artículo 18, inciso “i”, Punto 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

(Requiere adjuntar documentación electrónica).

16.7. REQUISITOS TÉCNICOS DE LA OFERTA:

Los requisitos técnicos serán los especificados en el campo "Detalle del Ítem - Observaciones/Especificaciones/Acondicionamiento" del Proceso de compra en la Plataforma COMPR.AR, y en el APÉNDICE Nº 5 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 004/COC/26 – Anexo; APÉNDICE N° 6 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 02/2026 – Anexos y APÉNDICE N° 7 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 10/2026 – Anexos del presente PBCP.

a) DECLARACIÒN JURADA DE GARANTIA: Los oferentes deberán adjuntar junto con su oferta una declaración jurada de garantía y provisión de soportes técnicos según: Punto 3.6 del APÉNDICE Nº 5 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 004/COC/26 – Anexo; Punto 5 del APÉNDICE N° 6 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 02/2026 – Anexos y Punto 3 del APÉNDICE N° 7 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 10/2026 – Anexos del presente PBCP.

(Requiere adjuntar documentación electrónica)

b) Los oferentes deberán adjuntar junto con su oferta el COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, correspondiente al Anexo 1 del APÉNDICE Nº 5 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 004/COC/26 – Anexo; ANEXO “CHARLIE” del APÉNDICE N° 6 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 02/2026 – Anexos y ANEXO

"CHARLIE" del APÉNDICE N° 7 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 10/2026 – Anexos, del presente PBCP.

(Requiere adjuntar documentación electrónica)

c) Los oferentes para los renglones N° 6 al 10, deberán adjuntar junto con su oferta el CERTIFICADO DE VISITA, correspondiente al ANEXO "BRAVO" del APÉNDICE N° 6 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 02/2026 – Anexos y ANEXO "BRAVO" del APÉNDICE N° 7 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 10/2026 – Anexos, del presente PBCP.

(Requiere adjuntar documentación electrónica)

d) Los oferentes para los renglones N° 1 al 5, deberán adjuntar junto con su oferta todo lo referido en el punto 3.1.4. del APÉNDICE Nº 5 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 004/COC/26 – Anexo, del presente PBCP.

(Requiere adjuntar documentación electrónica)

e) Los oferentes para los renglones N° 1 al 5, deberán adjuntar junto con su oferta todo lo referido en el punto 3.3. REQUISITOS DEL OFERENTE, del APÉNDICE Nº 5 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 004/COC/26 – Anexo, del presente PBCP.
(Requiere adjuntar documentación electrónica)

f) Los oferentes para los renglones N° 6 al 9, deberán adjuntar junto con su oferta todo lo referido en el punto 4.2. IDONEIDAD DE LOS OFERENTES, del APÉNDICE Nº 6 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 02/2026 – Anexo, del presente PBCP.
(Requiere adjuntar documentación electrónica)

g) Los oferentes para el renglón N° 10, deberán adjuntar junto con su oferta todo lo referido en el punto 4.1. IDONEIDAD DE LOS OFERENTES, del APÉNDICE Nº 7 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 10/2026 – Anexo, del presente PBCP.
(Requiere adjuntar documentación electrónica)

h) Los oferentes para el renglón N° 10, deberán adjuntar junto con su oferta todo lo referido en el punto 4.3. CERTIFICADO DE MARCAS, del APÉNDICE Nº 7 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 10/2026 – Anexo, del presente PBCP.
(Requiere adjuntar documentación electrónica)

i) Los oferentes para el renglón N° 10, deberán adjuntar junto con su oferta todo lo referido en el punto 10. CAPACITACÓN, del APÉNDICE Nº 7 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 10/2026 – Anexo, del presente PBCP.
(Requiere adjuntar documentación electrónica)

j) Los oferentes para el renglón N° 10, deberán adjuntar junto con su oferta todo lo referido en el punto 10. CRONOGRAMA DE TRABAJO, del APÉNDICE Nº 7 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 10/2026 – Anexo, del presente PBCP.
(Requiere adjuntar documentación electrónica)

16.8. Cuando la contratación, por su monto, deba ser aprobada por autoridad con rango no inferior a Ministro, el proveedor deberá presentar una Declaración Jurada sobre la implementación de un Programa de Integridad adecuado, en los términos y con los alcances establecidos en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401, Decreto N° 277 del 5 de abril de 2018 y normas complementarias.

A tal efecto, podrá acompañar el documento "Reporte/presentación RITE" descargado por el usuario desde el módulo "Programa de Integridad" de la plataforma del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) (https://www.rite.gob.ar/) o, en su defecto, una Declaración Jurada sobre los ítems detallados en el "Modelo de Declaración Jurada sobre la Existencia de Programas de Integridad Adecuados Ley N° 27.401" o la que en el futuro la reemplace.

16.9. Los datos personales del Representante Técnico, acompañando una copia autenticada por Escribano Público del título profesional que lo habilite y del documento de identidad que posea, e indicando también, su domicilio y teléfono, el listado del personal que -de resultar adjudicatario- emplearán en la ejecución de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, detallando en tal sentido, nombres y apellidos completos, domicilio real, número y especie de documento del personal mencionado, agregando una foto tipo carnet de aquel. También deberán indicar los materiales -insumos-, de toda especie que emplearán en la realización de los trabajos y las maquinas, herramientas y vehículos que afectarán a su ejecución.

No aplica para este Proceso.

16.10. La restante información y documentación requeridas en el presente Pliego.

16.11. Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una UT, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:

16.11.1. Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.

16.11.2. Declaración jurada suscripta por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:

a) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.

b) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.

c) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

d) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.

e) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

16.11.3. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán y, en caso de ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo contratante.

16.11.4. Los oferentes extranjeros, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

16.11.4.1. Las personas humanas:

a) Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

b) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

16.11.4.2. Las personas jurídicas:

a) Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

b) Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actué en representación de la entidad respectiva, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

c) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

ARTICULO 17. INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA:

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para confirmarla en COMPR.AR, por parte del administrador legitimado que actúe en nombre y representación del oferente, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia (artículo 15 del Anexo I a la Disposición ONC Nº63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Si en forma previa a la fecha del acto de apertura de ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar su propuesta, podrá editarla en la plataforma electrónica. No obstante, ello, la edición de una oferta sin que sea confirmada nuevamente en forma previa a la apertura equivaldrá al retiro de la misma.

ARTICULO 18. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. A efectos del correcto cómputo de los plazos, deberá tenerse presente que el día de la apertura se computará dentro del plazo de mantenimiento.

Dicho plazo se renovará en forma automática por un lapso igual a la inicial (o incluir uno distinto de corresponder), y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

En atención a que las ofertas alternativas son opciones a favor del organismo, en caso de no renovar o retirar el mantenimiento de oferta, deberá efectuarse por la totalidad de la oferta para el renglón en cuestión. La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del periodo indicado, a menos que la notificación del acto de adjudicación tenga lugar con anterioridad.

La manifestación de un oferente de no renovar su oferta podrá ajustarse al modelo de nota incorporada como Anexo I de la Comunicación General ONC N° 7, del 24 de agosto de 2022 o la que en el futuro la reemplace.

El oferente que manifestase que no mantendrá su oferta quedara excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada. Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, no indica una fecha específica, el organismo tendrá por fenecida la oferta a partir de la fecha en que expire el plazo de mantenimiento de la oferta que se encontrare en curso. Solo podrá retirar su oferta, sin penalidad, al finalizar un periodo, nunca en el medio de un ciclo en curso.

Si el oferente manifestara su negativa a renovar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si, por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener

su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirase su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. Asimismo, será pasible de las sanciones contempladas en la normativa vigente, que resulten de aplicación.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles administrativos, periodo durante el cual el oferente no podrá desistir de su oferta. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad, ni sanción (artículo 17 del Anexo I a la Disposición ONC Nº63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM). .

ARTICULO 19. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos siguientes al acto de apertura de las ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) verificará en SIPRO el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes y, en su caso, se les comunicará que realicen las gestiones necesarias para encontrarse inscriptos y con los datos actualizados al momento de la emisión del dictamen de evaluación (artículo 28 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Asimismo, la UOC deberá realizar el cotejo de los datos y del estado de las pólizas electrónicas que hayan sido integradas como garantía de mantenimiento de la oferta, con sujeción a los instructivos que a tales fines emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

19.1. La Comisión Evaluadora de Ofertas evaluará si los oferentes son hábiles para contratar, elegibles y si las ofertas no se encuentran incursas en las restantes causales de desestimación no subsanables enumeradas en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

En relación a las ofertas que hubieren cumplido con las pautas previamente referenciadas, se evaluará si cumplen con los restantes requisitos previstos en el presente Pliego, solicitando la subsanación de omisiones o errores formales no esenciales, en los casos en que corresponda.

De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para el EMCFFAA, teniendo en cuenta el precio; la calidad del bien y/o servicio en el proceso de contratación; la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes en los términos del presente Pliego (artículo 27, inciso 4°, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

La oferta más conveniente será aquella que permita obtener un mayor valor por el dinero, lo que implica una mejor utilización de los recursos públicos comprometidos, equilibrando los principios que deben aplicarse en los procedimientos y optimizando la relación calidad- precio. Lo que comprende no solo el precio de un bien o servicio, sino elementos que están asociados a los costos

de la compra, uso, mantenimiento y fin de la vida útil del bien o servicio (artículo 34 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones complementarias, dicha oferta no satisfaga adecuadamente los intereses del EMCFFAA (artículo 27, inciso 5º, del Manual de Procedimiento expuesto).

En todos los casos, el dictamen de evaluación de ofertas que se emita por la Comisión Evaluadora interviniente del EMCFFAA explicitará los fundamentos por los cuales la respectiva oferta presentada se pondere inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 4° y 5°).

No se admitirá la especificación “según Pliego" como identificación del servicio o equipamiento ofrecido.

Deberán detallar las especificaciones técnicas de los productos ofrecidos que permitan evaluar el estricto cumplimiento de los requerimientos estipulados en el presente Pliego, pudiendo adjuntar folletería a tales efectos.

La oferta deberá especificar claramente marca, modelo, version y/o datos que permitan la identificación del bien y/o servicio ofertado, a los efectos de permitir su evaluación y correcta comparación de calidades entre las distintas ofertas (Decreto 1030/16, artículo 66, inciso i).

En relación a las ofertas que se consideren admisibles y convenientes la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de la comparación de las ofertas presentadas y, la incidencia de cada uno de ellos, al efecto de determinar el respectivo orden de mérito, recomendando en su Dictamen la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo 27, incisos 11 y 12 del mencionado Manual de Procedimiento).

El dictamen de evaluación de las ofertas se difundirá a través de COMPR.AR, dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos de emitido. A partir del día hábil administrativo siguiente a la difusión del dictamen de evaluación en la aludida plataforma electrónica, se tendrá a este por notificado (artículo 37 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

19.2. Los oferentes deberán cotizar los renglones completando el formulario de planilla de cotización generado por COMPR.AR, válido como oferta económica. En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el proveedor pudiere adjuntar, se tomara como valido lo detallado en la primera.

Dichas ofertas deberán expresar el precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el renglón de que se trate; el precio total del renglón, en números y el total general de la cotización, expresado en números y letras, en la moneda de cotización fijada en el Pliego precitado. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto (artículo 20, inciso 2º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Correrán por cuenta exclusiva de los proveedores todos los impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales o municipales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) que corresponda abonar como consecuencia de la participación en el procedimiento de selección y de la eventual celebración del contrato, razón por la cual, al formular su oferta, el oferente deberá considerar incluido en el precio todos los impuestos vigentes, derechos o comisiones, seguros, beneficios, sueldos y jornales, acuerdos paritarios aplicables al rubro, cargas sociales, gastos de mano de obra auxiliar, gastos y costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final del/los bien/es o servicio/s que, sin estar especificado, resulte necesario para la correcta ejecución del contrato.

Se entenderá, en consecuencia, que se encuentran incluidos en el precio todos los impuestos y/o gravámenes que resulten de aplicación y todas las prestaciones que, de acuerdo al juicio y experiencia del oferente, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

19.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones. Los oferentes podrán proponer descuentos en sus ofertas sobre la base de la adjudicación de todos o algunos de los renglones. Ello será posible cuando el oferente exprese mediante **NOTA MEMBRETADA** y escaneada, adjuntado a su oferta **antes de la apertura** un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad “llave en mano” o en el Pliego se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o el grupo de renglones, respectivamente. En estos casos la totalidad de los renglones o el/los grupo/s de que se trate serán adjudicados a un único proveedor, en quien se concentrará la responsabilidad integral de las prestaciones requeridas por el EMCFFAA.

19.4. En los términos del artículo 31 -tercer párrafo-, del Manual de Procedimiento indicado con antelación, la adjudicación correspondiente al procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares -de resultar procedente la concreción de dicha adjudicación-, se realizará por **renglón**.

19.5. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de lo prescripto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Delegado N°1.023/01 y su reglamentación, aprobada por el Decreto N°1.030/16, como también lo prescripto en la normativa complementaria, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N°1.030/16.

Para verificar que los oferentes no se encuentran incursos en las causales de inelegibilidad contempladas en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N°1.030/16 y sus modificatorios bastará, en principio, con la presentación de la Declaración Jurada de Elegibilidad, sin perjuicio de los indicios o extremos probatorios que en cada caso pudieren recabarse (artículo 26 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En relación a la causal prevista en el inciso i) precitado, se verificará que los oferentes no se encuentren incluidos en las listas de inhabilitados allí referidas. A tal efecto, durante la etapa de evaluación de las ofertas, corresponderá a quien realice la evaluación o recomendación de la oferta-, es decir, a la Comisión Evaluadora o, en su caso, a la Unidad Operativa de Contrataciones ingresar a los siguientes sitios web: a) BID: https://www.iadb.org/es/quienes-somos/transparencia/sistema-de-sanciones/empresas-e-individuossancionados, b) BANCO MUNDIAL: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms

En caso que en dicha consulta se verifique que los oferentes se encuentran incluidos en las listas de inhabilitados referidas, deberá considerarse a la persona humana o jurídica en cuestión inelegible. En todos los casos, deberá acompañarse al expediente por el cual tramite el procedimiento de selección un informe gráfico por el cual se incorporen formalmente a las actuaciones las constancias que den cuenta de la fecha de consulta de los respectivos listados y de su resultado -Comunicación General ONC Nº 01/26 (CGEOR-2026-1-APN-ONC#JGM)-.

19.6. Asimismo, serán desestimadas aquellas que coticen un precio vil o no serio conforme lo establecido por el artículo 69 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, situación que se considerará producida, cuando del respectivo Informe Técnico que se contempla en el mentado artículo, surja fehacientemente acreditado que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado A este último fin, en forma previa a la desestimación, podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.

19.7 También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran inscriptas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación, ésta última, en los casos en que no se emita el respectivo dictamen de evaluación de las ofertas (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM). Dicha desestimación tendrá lugar en el supuesto en que los oferentes no se encuentran inscriptos en el SIPRO pese a la intimación que le curse la UOC en los términos del artículo 28 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM.

En forma similar, serán desestimadas las ofertas concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del artículo 66, inciso “b” del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y 28 del Decreto delegado N° 1.023/01.

19.8. Cuando se trate de personas que se hubieran presentado agrupadas asumiendo el compromiso, en caso de resultar adjudicatarias, de constituirse legalmente en una Unión Transitoria (UT), se verificará en SIPRO el estado en que se encuentra quien hubiere suscripto la oferta, como así también, el estado en que se encuentran cada una de las personas que integraran la UT.

De resultar adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir UT, deberán realizar -como requisito previo a la notificación de la orden de compra- el trámite de inscripción de la misma en SIPRO.

La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte del Órgano Rector de la sanción que pudiere corresponder en los términos del artículo 106 inciso b) apartado 1.1. Del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

19.9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25, última parte, del Anexo a la Disposición ONC Nº62-E/16, los oferentes extranjeros estarán exceptuados de la obligación de inscripción en SIPRO-COMPR.AR. Sin perjuicio de ello, cuando quien se presente como oferente sea una sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto o cualquier otra especie de representación permanente de una sociedad constituida en el extranjero, si resultara exigible el requisito de incorporación al SIPRO (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

ARTICULO 20. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN:

Sin perjuicio de los restantes requisitos establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, constituirán causales que determinarán desestimación las establecidas en el artículo 66 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1030/16 -modificado por el artículo 1° del Decreto N° 811/22-. Conforme a la naturaleza específica, entidad de las causales referidas en esta cláusula, no resultarán susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

ARTICULO 21. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN:

Las causales que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº 1.030/16. La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos la Comisión Evaluadora, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) o bien el titular de la citada Unidad Operativa en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo.

Vencido ese plazo sin que los errores u omisiones sean subsanados corresponderá la desestimación de la oferta. La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

En aquellos casos en que un proveedor haya individualizado oportunamente en su oferta la póliza electrónica de seguro de caución, brindando los datos requeridos, pero al efectuarse posteriormente la consulta no sea posible realizar el cotejo de los datos de los Documentos GEDO generados o del estado de la póliza, la UOC intimará al oferente a que la presente en el término de DOS (2)

días hábiles, la constancia pertinente a fin de acreditar que la póliza electrónica fue emitida en forma previa al acto de apertura, con sujeción a la normativa vigente en la materia, bajo apercibimiento de incurrir en la causal de inadmisibilidad del artículo 66. Inciso "j" del Reglamento aprobado por el Decreto 1.030/16 (Comunicación General ONC N° 3/20).

ARTICULO 22. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE LES HUBIERAN SIDO ADJUDICADAS POR EL EMCFFAA CON ANTERIORIDAD AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COCONTRATANTES AL QUE SE APLICARÁ EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:

Serán desestimadas -como inadmisibles-, las ofertas presentadas por las personas humanas o jurídicas que hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 Punto "d" incisos 1, 2 y 3 del Anexo al Decreto Nº 1030/16, asumidas en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por el EMCFFAA con anterioridad a la fecha de autorización por parte de la autoridad competente del EMCFFAA del trámite del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A tal fin resultará suficiente, que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de el EMCFFAA interviniente, incorporé al legajo / expediente correspondiente al procedimiento de selección de contratantes que se substanciará con aplicación de este pliego, las constancias que acrediten, fehacientemente, que las personas humanas o jurídicas precitadas fueron pasibles de la aplicación de cualquiera de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso "a", Puntos: 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01, en las DOS (2) contrataciones anteriores que prevé esta cláusula y, a su vez, que dichas penalidades se encuentran firmes, por no haber sido cuestionadas por el respectivo oferente penalizado o haberse desestimado el recurso interpuesto por aquel a su respecto (artículo 29 mencionado y artículos 68, inciso "g" del Anexo al Decreto N° 1030/16).

ARTICULO 23. FALSEAMIENTO DE DATOS:

La falsedad o adulteración de cualquier dato o información de la oferta darán lugar a su desestimación, de conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios. Si la falsedad o la adulteración determinantes para la adjudicación fuesen advertidas con posterioridad a su dictado, se procederá a la inmediata revocación del acto de conclusión del procedimiento, por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte de la Oficina Nacional de Contrataciones, de la sanción o sanciones que pudieren corresponder.

Si la falsedad o adulteración fuesen detectadas con posterioridad al perfeccionamiento del contrato será causal de rescisión del mismo, por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder.

En los supuestos previstos precedentemente se dará oportuna intervención al Órgano Rector, de conformidad con lo consignado en el artículo 106, inciso b) apartados 1.1., 1.2, 1.3 o 2.2., según

corresponda del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (artículo 32 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

ARTICULO 24. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA:

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por si solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán desestimadas como inelegibles todas aquellas ofertas en las que un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica (artículo 68, inciso “d” del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

ARTICULO 25. DESEMPATE DE OFERTAS - MEJORA DE PRECIOS:

En el caso de igualdad de precios y calidad de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la Comisión Evaluadora de Ofertas procederá a aplicar el procedimiento de desempate de ofertas establecido en el artículo 70 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16.

Idéntico procedimiento se llevará a cabo a fin de lograr una mejora de las ofertas en los renglones que la componen a fin de que el monto ofertado pueda ser reducido en orden a los límites presupuestarios o económicos previstos por el organismo requirente.

ARTICULO 26. ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES:

Para resultar adjudicatario en el procedimiento de selección de contratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares el respectivo oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N°19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen de acuerdo al Art 40° PUBCG - DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

En consecuencia, los oferentes que no se encuentren dados de alta en el Padrón Único de Entes que se prevé en esta cláusula, deberán solicitar a la Unidad Operativa de Contrataciones -UOC interviniente-, al concretar su oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, que efectivice dicha alta, suministrando a la citada UOC toda la documentación e información requerida por la normativa mencionada y su complementaria que resulte necesaria a esos efectos y, también, la demás documentación imprescindible que le sea requerida a dicho efecto por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente.

ARTICULO 27. GARANTÍAS:

Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, en favor del “ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS”, y en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya mediante depósito en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BNA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía (artículo 45 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

El EMCFFAA no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

Las garantías a las que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios podrán constituirse de las siguientes formas o mediante combinaciones de ellas:

a) Mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta institucional de la jurisdicción o entidad contratante individualizada en el presente Pliego.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante.

c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo 1583 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).

d) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN), extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las entidades aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.

A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo procederá de conformidad con los lineamientos establecidos o que en el futuro se establezcan mediante comunicación general de la Oficina Nacional de Contrataciones.

El EMCFFAA solicitará al oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

e) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el oferente, adjudicatario o cocontratante tenga en entidades de la Administración Pública Nacional, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

f) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el presente Pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.

La garantía que se instrumente mediante un pagaré deberá ceñirse a las siguientes pautas: I) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes; II) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y numero de Documento Nacional de Identidad (DNI); completándose además los datos que figuran en los formularios usuales. III) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz. IV) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior; IV) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado “a la vista”; V) Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

ARTICULO 28. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M1.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder -a requerimiento del EMCFFAA- por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en la presente cláusula y en el artículo 80 del Anexo al Decreto Nº1.030/16, no incluyen a las contragarantías, con la salvedad contemplada en el artículo 85 del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo I a la Disposición ONC N° 62-E/16 y sus modificatorias.

ARTICULO 29. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Para garantizar el mantenimiento de su oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura- una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su oferta. Dicha garantía deberá constituirse en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

Cuando la cotización se haga en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la respectiva garantía deberá consignarse en moneda nacional y su monto deberá calcularse sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía (artículos 78 y 79 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

La omisión de la agregación con la oferta pertinente -en la fecha de apertura-, de la garantía de mantenimiento de oferta que prevé esta cláusula o de su constancia fehaciente de constitución, determinará la desestimación -como inadmisible-, de la respectiva oferta (artículo 66, inciso "j", del Anexo que forma parte del Decreto N°1030/16).

La garantía de mantenimiento de la oferta que prevé esta cláusula podrá implementarse en cualquiera de las formas establecidas por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición - DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor.

En ningún caso se podrá implementar la garantía de mantenimiento de la oferta con un pagaré cuando el monto de la garantía que surja de la aplicación del citado CINCO POR CIENTO (5%) exceda la suma total de DOSCIENTOS SESENTA (260) MÓDULOS (M260), conforme lo prescribe el Pliego único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que conforma la Disposición DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

ARTICULO 30. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el respectivo Adjudicatario / cocontratante deberá entregar al EMCOFFAA una garantía de adjudicación / cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato adjudicado, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contado a partir de la fecha en que reciba la pertinente Orden de Compra librada por el EMCFFAA en su favor, o desde la fecha en que dicha orden de compra le sea notificada, lo que suceda primero (artículo 77 del Anexo al Decreto N° 1030/16). En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días hábiles administrativos como máximo.

La garantía que se establece en esta cláusula podrá constituirse en cualquiera de las formas que se prevén en el a Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

Para el supuesto en que una vez extinguidos los plazos de CINCO (5) días mencionados, el respectivo adjudicatario / cocontratante no integre (entregue al EMCOFFAA), la garantía de adjudicación / cumplimiento del Contrato, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente, se lo intimará por un medio fehaciente a fin de que la presente, confiriéndole a ese efecto un nuevo plazo igual al original.

Una vez extinguido el nuevo plazo conferido, de subsistir el incumplimiento del adjudicatario, será rescindida la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario-, intimándose al último a concretar el abono al EMCOFFAA del importe dinerario equivalente al valor de la mencionada garantía de adjudicación / cumplimiento del contrato. Dicha rescisión conllevará, asimismo, la aplicación al adjudicatario / cocontratante respectivo por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la sanción de suspensión para contratar con el Estado Nacional por el plazo de hasta UN (1) año -artículo 106, inciso “b”, Punto 1.3., del Anexo al Decreto N°1030/16.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente, deberá ser presentado dentro de dichos plazos en EMCOFFAA, Departamento CONTRATACIONES (UOC), sita en Azopardo N° 250 – Piso 12 - Oficina 16 – C.A.B.A.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en COMPR.AR, dentro de los plazos antes aludidos, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en COMPR.AR el EMCFFAA procederá de conformidad con el instructivo que emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

No será necesario presentar la garantía de cumplimiento del contrato cuando el monto de la orden de compra no supere los UN MIL MÓDULOS (1.000 M), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº666/24-. Asimismo, tampoco será necesaria la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato en el caso de que el cocontratante diera cumplimiento con la prestación dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos de notificada la orden de compra.

No obstante, lo dispuesto, los cocontratantes/adjudicatarios se encuentran obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, a requerimiento del organismo, sin que pueda interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Cuando se trate de una contratación bajo la modalidad orden de compra abierta no se exigirá al cocontratante la garantía de cumplimiento del contrato (artículo 44 del Anexo I a la Disposición ONC Nº63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

ARTICULO 31. GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN:

Aquellos oferentes que decidan impugnar el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, podrán concretar dicha impugnación en el plazo de TRES (3) días hábiles de su difusión en el sitio https://comprar.gob.ar, quienes no posean la calidad de oferentes podrán hacerlo en el plazo de TRES (3) días hábiles computado a partir de la fecha de la difusión por el EMCFFAA del citado Dictamen en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) (artículo 73 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16). En ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación que prevé esta cláusula (artículo precitado, artículo 78, inciso "d", del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16 y artículo 13 de la Disposición ONC N° 65-E/16).

Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sito de internet es https://www.comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace. El plazo de DOS (2) horas de gracia previsto en el artículo 25, penúltimo párrafo del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), no resulta aplicable respecto del cómputo del plazo para impugnar el dictamen de evaluación (artículo 38 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

La garantía de impugnación que se prevé en esta cláusula podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

Su importe ascenderá al TRES POR CIENTO (3%), determinado -en cada caso-, conforme a lo prescripto en el artículo 78, incisos "d" y "e" (según el supuesto que corresponda), del Anexo que integra el Decreto N°1030/16 y, también, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la Disposición - DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

En aquellos casos en que un oferente hubiere cotizado un renglón en forma parcial, el TRES POR CIENTO (3%) a que hace referencia el inciso d) del artículo 78 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, así como el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, deberá calcularse sobre el mismo porcentaje por el que se hiciera la cotización parcial en relación con el monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato que se impugnará.

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente, verificará -en todos los casos en que un oferente impugne el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido-, si dicho oferente constituyó la respectiva garantía de impugnación.

De haberse omitido su constitución y, también, en el caso en que no se la hubiera implementado en la forma debida (cualquiera fuese la omisión o defecto), la mencionada UOC intimará al respectivo oferente al efecto de que en el plazo de DOS (2) días hábiles computado desde la fecha en que le sea notificada la indicada intimación, subsane la omisión o defecto precitados. Transcurrido el plazo de DOS (2) días expuesto, para el caso en que el oferente impugnante hubiera incumplido lo requerido en la intimación, la impugnación presentada será rechazada sin más trámite (artículo 29 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

En tal sentido, se deja establecido, que para los casos en que la respectiva impugnación se efectúe por una persona que no invista la calidad de oferente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará esta Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para los cuales dicha norma dispone que se debe establecer en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable un monto fijo para constituir la garantía de impugnación, dicho monto fijo se determina para el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la suma de PESOS TREINTA MILLONES CON 00/100 CENTAVOS ($ 30.000.000,00).

Aquellos oferentes o terceros que decidan impugnar el dictamen de evaluación de ofertas deberán, en todos los casos, integrar una garantía de impugnación que deberá constituirse de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas:

En este caso el importe de la garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

- Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto de la suma de PESOS TREINTA MILLONES CON 00/100 CENTAVOS ($ 30.000.000,00).

- Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

Cuando la garantía no fuera electrónica, deberá ser individualizada en la impugnación que se haya ingresado a través de COMPR.AR, mediante los datos que requiera el sistema y el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación y con sujeción a lo estipulado en el presente Pliego.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos se procederá de conformidad con el instructivo y lineamientos formulados por la Oficina Nacional de Contrataciones (artículo 39 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

La garantía de impugnación deberá mantenerse hasta la resolución del planteo en el acto de conclusión del procedimiento y se perderá en el caso de que la impugnación fuese desestimada, para lo cual deberá seguirse el orden de afectación previsto en el artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N°1.030/16 y sus modificatorios.

Por el contrario, corresponderá la devolución de la garantía de impugnación al dictamen de evaluación en los siguientes supuestos: I) Cuando la impugnación sea resuelta favorablemente al impugnante, total o parcialmente; II) Cuando la impugnación se rechace in limine, sin haberle dado tratamiento por no cumplir con alguno de los requisitos para su presentación.

De verificarse cualquiera de los supuestos previamente individualizados corresponderá la devolución íntegra de la garantía, aun en aquellos casos en que se hiciere lugar en forma parcial a la impugnación (artículo 49, *in fine*, del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

ARTICULO 32. ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se realizará **por renglón** y de acuerdo a lo establecido en Art 31° de la Disposición N° 62-E-/16.

ARTICULO 33. DATOS DE LA EJECUCIÓN:

La notificación de la orden de compra o venta al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento.

El contrato se reputará perfeccionado el día hábil siguiente a su difusión en el portal electrónico. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, este podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones (artículo 43 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En los casos en que el acuerdo de voluntades se perfeccione mediante un contrato o convenio, deberá ser autorizado electrónicamente por la autoridad competente dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento.

La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación según el artículo 75, del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16.

33.1. PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a efectivizar la prestación contratada en el plazo de:

Renglón N° 1 al 5 dentro de los DIEZ (10) días hábiles, contado a partir del perfeccionamiento del documento contractual.

Renglón N° 6 al 9 dentro de los TREINTA (30) días hábiles, contado a partir del perfeccionamiento del documento contractual.

Renglón N° 10 dentro de los NOVENTA (90) días corridos, contado a partir del perfeccionamiento del documento contractual.

33.2. FRECUENCIA:

No aplica para este Proceso.

33.3. LUGAR:

Renglón N° 1 al 5: COMANDO CONJUNTO DE CIBERDEFENSA, ubicado en Av. Cabildo 381, CABA.

Renglón N° 6 al 10: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA, ubicado en Azopardo 250, CABA.

33.4. CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACION DE BIENES DE USO:

A fin de llevar a cabo el Programa de Catalogación de Materiales para la Defensa, el o los oferentes que resulte/n adjudicatario/s deberán coordinar con el organismo receptor del EMCFFAA, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del / los materiales objeto de la contratación:

1. Razón social (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de internet) del fabricante del producto ofertado. Fabricante: es el que concibe y produce un artículo.

Identificación registrada y utilizada por el fabricante del/los productos ofertados/s, número de referencia (número de parte, número de catálogo, códigos de barras), en caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.

2. Marca y/o modelo del producto ofertado.

3. Características técnicas y funcionales del artículo ofertado (descripción).

4. Si el producto ofertado cumple normas nacionales e internacionales deberá indicar las mismas.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados por el EMCFFAA exclusivamente para el programa de catalogación precitado y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 25.326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se haya accedido.

ARTICULO 34. RÉGIMEN DE PENALIDADES:

En caso de corresponder, se aplicarán a los oferentes y al adjudicatario las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso “a”, Puntos 1, 2 y 3 del Decreto N°1023/01 y 102 del Anexo al Decreto N°1030/16.

ARTICULO 35. RECEPCIÓN PROVISORIA:

La recepción provisoria se efectivizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente la cual recibirá los bienes y/o constatará la prestación del/los servicio/s, según corresponda, con carácter Los recibos o remitos que se firmen quedaran sujetos a la conformidad de la recepción definitiva. Dicha Comisión podrá llevar a cabo las actividades que fueren necesarias para verificar si las prestaciones cumplen con lo solicitado, así como recabar la opinión de la Unidad Requirente y/u otros destinatarios de los bienes o servicios encontrándose facultada, incluso, para requerir informes a organismos públicos técnicamente competentes.

A los efectos de la conformidad de la recepción, la Comisión deberá proceder previamente a la confrontación de las prestaciones con las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, en su caso, con la muestra patrón o la presentada por el adjudicatario en su oferta o bien con los resultados de los análisis, pericias, ensayos u otras pruebas que fuere necesario realizar.

En los casos en que se verificaran bienes o servicios faltantes, deficientes o que no cumplen con lo solicitado, intimará al cocontratante a que realice las acciones que fueran necesarias para que los bienes y/o servicios sean prestados de conformidad, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles. El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la Comisión de Recepción. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita en favor del EMCFFAA, pudiendo ésta disponer de los elementos.

En su caso, la Comisión de Recepción interviniente informará los incumplimientos a la UOC para que se inicien los trámites para aplicar las penalidades correspondientes, sin perjuicio de lo cual el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, eventualmente, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos (artículo 54, inciso “a” del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

ARTICULO 36. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN - RECEPCIÓN DEFINITIVA:

La recepción definitiva deberá ser otorgada en forma expresa por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios mediante la emisión de la correspondiente acta o certificación. En el caso de que se verificará que la prestación cumple con las condiciones establecidas en el Pliego de bases y Condiciones Particulares, dicha Comisión procederá a otorgar la conformidad de la recepción, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato.

Ante el silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si el EMCFFAA no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión de Recepción interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Titulo III, Capitulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Disposición ONC Nº 62-E/16).

Dicha Comisión emitirá un “Acta o Certificado de Recepción definitiva”, debiendo remitir una copia al cocontratante a fin de tramitar el pago de la factura correspondiente. Las actas de recepción definitiva podrán ser retiradas por el adjudicatario personalmente, previa coordinación o bien serán enviadas al domicilio especial electrónico constituido oportunamente por el proveedor en SIPRO.

En el acta de recepción se deberá detallar, si los hubiera, los incumplimientos del cocontratante, indicando si dan lugar a la aplicación de penalidades y, en su caso, los montos a descontar por aplicación de lo previsto en el artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N°1.030/16 y sus modificatorios.

En los casos en que el cocontratante hubiera presentado la Declaración jurada manifestando su obligación de ocupar a personas con discapacidad, a los fines de otorgar la conformidad de la recepción, la Comisión de Recepción lo intimará a que presente la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad, como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad (CUD) otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD (AND). Ello, bajo apercibimiento de aplicar una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato por cada día hábil de retraso, hasta el límite establecido en el artículo 102, inciso c) apartado 3° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios (artículo 54, inciso "b" del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

ARTICULO 37. FACTURACIÓN:

Las facturas deberán presentarse una vez producida por el (adjudicatario) para Conformidad de Recepción – Recepción Definitiva del servicio, correspondiente a la contratación adjudicada.

Deberán emitirse a nombre de la jurisdicción o entidad contratante, mencionando el importe neto de la factura y el número y ejercicio de la orden de compra respectiva, detalle del/los servicio/s prestado/s o bien/es entregado/s, como así también todo otro dato que pueda facilitar su tramitación. En todos los casos deberán satisfacer los recaudos previstos en las reglamentaciones vigentes en materia de facturación, teniendo particularmente en consideración los recaudos exigidos por la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA -EX AFIP).

La presentación de las facturas, en la forma y términos estipulados en este Pliego, determinará el comienzo del plazo fijado para el pago (artículo 90 del Anexo al Decreto N° 1.030/06). Si correspondiera la aplicación de penalidades pecuniarias, estas se harán efectivas sobre facturas al cobro, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N°1.030/16 y sus modificatorios. Si correspondiera la aplicación de penalidades pecuniarias, estas se harán efectivas sobre facturas al cobro, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N°1.030/16 y sus modificatorios.

Dichas facturas deberán presentarse para los renglones N° 1 al 5 en el COMANDO CONJUNTO DE CIBERDEFENSA, ubicado en Av. Cabildo 381, CABA y para los renglones N° 6 al 10 en la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA, ubicado en Azopardo 250, CABA. de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. La recepción por la unidad requirente de las facturas citadas en esta cláusula dará inicio al plazo correspondiente para su pago (artículo 90 del Anexo al Decreto N° 1030/06).

Toda vez que el EMCFFAA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar ("B" o "C"). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto suministrado / servicio prestado.

Si el proveedor y/o prestador es responsable Inscripto en el IVA:

- Factura tipo "B": a) Factura Electrónica con CAE, b) Factura emitida por controlador fiscal o c) Factura confeccionada en formularios preimpresos.

Aclaración: La factura electrónica (modelo tradicional de factura) -Resolución General AFIP N° 1415/03 y Anexo II-, deberá tener los siguientes requisitos:

1) Tiene Código de autorización electrónico y su vencimiento,

2) Tiene consignado el tipo de comprobante: “B”, “C” o “E”,

3) La ubicación física de los datos es similar a la factura de papel y

4) Es obligatorio que contenga código de barras.

- Ticket factura “B” emitidas por Controlador Fiscal.

Si el proveedor y/o prestador es responsable adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo):

- Factura tipo “C”: a) Factura electrónica con CAE, b) Factura emitida por Controlador Fiscal o c) Factura confeccionada en formularios preimpresos con la leyenda referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

- Ticket factura “C” emitidas por Controlador Fiscal con CAI (Código de Autorización de Impresión).

Las facturas deberán ser entregadas en la unidad requirente y estarán en correspondencia con lo efectivamente conformado en el remito correspondiente. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra librada en favor del adjudicatario / cocontratante respectivo.

Con la facturación se adjuntará:

- El original de la Orden de Compra.

- Copia de la Conformidad de Recepción (Recepción Definitiva), concretada por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente.

La documentación indicada con antelación -luego de su verificación-, será girada a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del EMCFFAA para su procesamiento de pago.

Las facturas mencionadas además de los datos indicados con antelación, deberán indicar:

a) La descripción completa del bien suministrado y su marca / servicio prestado (transcribir lo que corresponda).

b) Forma de presentación del bien suministrado: envase unitario o por bulto/granel.

c) Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel del bien suministrado.

d) Número de remito o constancia de entrega.

e) Origen del bien cuyo suministro se efectivizó.

ARTICULO 38. PAGO:

La forma de pago se efectuará conforme a las disposiciones de la Resolución Nro. 262/95 de la secretaria de Hacienda del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y la moneda de pago de acuerdo a lo establecido en el Art 92° del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y en el Art 57° del PUBCG - DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

Sin perjuicio de ello, se deja establecido, además, que los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente (artículos 90 y 91 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

Los beneficiarios de pago del Estado Nacional podrán consultar las órdenes de pago emitidas hasta su cancelación a través del Sistema Electrónico de Consultas y Seguimiento de Pagos "e-Prov" o el que en el futuro lo reemplace, el cual tiene por objetivo simplificar a los proveedores del Estado la consulta y el seguimiento de sus pagos.

Para ello, el interesado deberá acceder al portal https://eprov.mecon.gov.ar/eprov/login con su correspondiente clave fiscal, siguiendo las instrucciones establecidas por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION (TGN) -artículo 57, inciso "b" del Anexo I a la Disposición ONC Nº63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-.

Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

38.1 PAGO ANTICIPADO:

La opción de pago anticipado quedara supeditada a la disponibilidad de cuota de compromiso y de devengado asignadas al Organismo por las autoridades competentes, así como a las prioridades de ejecución presupuestaria y financiera que, en cada oportunidad, determine la Administración en función de las necesidades del servicio y de la programación financiera vigente.

Ello será posible cuando el oferente en su oferta expresamente mediante NOTA MEMBRETADA y ESCANEADA, haya ofrecido una bonificación no inferior al TRES POR CIENTO (3%) por pago anticipado.

En caso que la Administración Pública Nacional opte por esta modalidad, el Cocontratante deberá presentar una contragarantía por el equivalente a los montos que perciba como adelanto. La garantía deberá individualizarse utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema del sitio https://comprar.gob.ar a tales efectos y deberá extenderse a nombre del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS la que le será restituida una vez que haya cumplimentado la entrega en su totalidad, a satisfacción de la Comisión de Recepción.

El plazo para el pago adelantado de las facturas será de SIETE (7) días hábiles a contar desde el momento que el oferente presente ante la Unidad de Compras la factura y la contragarantía, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Los plazos de entrega establecidos en el presente pliego se contabilizarán desde el perfeccionamiento del contrato.

ARTICULO 39. GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR:

De acuerdo a lo establecido en el Art 99° GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y en el Art 53° GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR del PUBCG - DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

ARTICULO 40. RESCISIÓN CONTRACTUAL - CUMPLIMIENTO DE NORMAS - ASPECTOS COMPLEMENTARIOS:

El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el respectivo adjudicatario / cocontratante por la contratación adjudicada -cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto "d", incisos: 1, 2 y 3- del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16, lo hará pasible de la aplicación por el EMCFFAA de la penalidad de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho, desde la fecha de su comunicación por el EMCFFAA implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del respectivo adjudicatario / cocontratante.

Asimismo, lo hará pasible de la aplicación por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), de la sanción que se prevé en el artículo 106 inciso "b", Acápite 1, Punto 1.3. del Anexo precitado.

El adjudicatario / cocontratante también estará obligado a cumplimentar -a su costa-, las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, laborales, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. Además, asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

El EMCFFAA se encontrará facultado -por si-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales, Municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula.

Asimismo, conforme a la normativa mencionada en esta cláusula, el adjudicatario / cocontratante estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie-, que deba abonar al personal contratado por él o que, integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor del EMCFFAA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada.

El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a el EMCFFAA a rescindir la contratación adjudicada por exclusiva culpa del adjudicatario / cocontratante (artículo 98 del Anexo al Decreto N°1030/16).

ARTICULO 41. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS:

El adjudicatario / cocontratante asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie-, que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar

o Civil del EMCFFAA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o del EMCFFAA, como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor del EMCFFAA con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre.

También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza (incluyendo la muerte), que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor del EMCFFAA con motivo de la contratación adjudicada.

ARTICULO 42. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD:

El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a mantener indemne a el EMCFFAA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso -o de cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario / cocontratante o cualquier tercero le efectivice a el EMCFFAA con motivo de la prestación que el adjudicatario / cocontratante estará obligado a realizar en favor del EMCFFAA por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario / cocontratante también estará obligado a subrogar a el EMCFFAA a fin de satisfacer -a exclusiva costa del adjudicatario / cocontratante-, el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitados para el caso en que aquellos se produzcan.

ARTICULO 43. RESARCIMIENTO INTEGRAL:

Se deja establecido que la ejecución por el EMCFFAA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios / cocontratantes incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a dichos oferentes y adjudicatarios / cocontratantes de las multas a que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio a su respecto por el EMCFFAA de las acciones judiciales que decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en que incurran dichos oferentes, adjudicatarios o cocontratantes en los términos del artículo 105 del Anexo al Decreto N° 1030/16, que en todos los casos -de existir-, serán determinados en forma unilateral por el EMCFFAA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión.

Dicho Informe Técnico, cuando proceda su implementación, se agregará al legajo / constancias que integren el procedimiento de selección de cocontrantes que se substancie conforme al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO 44. HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL:

La habilidad para contratar se rige, sustancialmente, por lo establecido en los artículos 27 y 28 del Decreto delegado N°1.023/01 con sus modificatorios y se conforma de los siguientes requisitos:

1) Ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse. Una persona jurídica tendrá capacidad para obligarse cuando el objeto social plasmado en el respectivo contrato, estatuto o documento constitutivo debidamente inscripto en el registro correspondiente comprenda al objeto del procedimiento de selección de que se trate. En cuanto concierne a las personas humanas, además de la capacidad general para contraer obligaciones validas, su categorización de Actividades Económicas ante la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA -EX AFIP-) se deberá corresponder o resultar afín con el objeto contractual del procedimiento en el que se presente.

2) Encontrarse inscripta en SIPRO y con los datos actualizados en oportunidad de emitirse el dictamen de evaluación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas, sin perjuicio de que se requerirá estar preinscripto a los fines de cotizar a través de COMPR.AR.

3) No estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 28 del Decreto delegado N°1.023/01 y sus modificatorios o contempladas en normas especiales.

Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso a) del artículo 28 del Decreto delegado N°1.023/01 se consultará el SIPRO.

En estos casos la Comisión Evaluadora, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) o bien el titular de la citada Unidad Operativa en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo.

Para verificar que no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso h) del artículo 28 del Decreto delegado N°1.023/01 y sus modificatorios se consultará el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) ingresando al portal http://repsal.trabajo.gob.ar/ o al que en el futuro lo reemplace.

Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en las restantes causales de inhabilidad para contratar previstas en el artículo 28 del Decreto delegado N°1.023/01 y sus modificatorios bastará, en principio, con la presentación de la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Pública Nacional.

Asimismo, las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, deberán implementar un programa de integridad adecuado, como condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, cuando así corresponda, en los términos y con los alcances establecidos en los artículos 22 a 24 de la Ley N° 27.401 y en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 277/18.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una UT, deberá cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar aludidos.

Frente a la imposibilidad material de verificar las causales de inhabilidad contempladas en los incisos f) y h) del artículo 28 del Decreto delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios, por tratarse de proveedores extranjeros carentes de CUIT, se reputarán hábiles para contratar con la

presentación de la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Nacional, siempre y cuando no se verifique lo contrario por cualquier medio.

ARTICULO 45. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES:

Conforme lo establecido en el artículo 1º del Decreto N°202/17, toda persona, humana o jurídica que se presente en un procedimiento de contratación pública -entre otros supuestos- llevado a cabo por cualquiera de los organismos y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley 24.156, debe presentar una "Declaración Jurada de Intereses" (DJI) en la que deberá declarar si se encuentra o no alcanzada por una serie de supuestos de vinculación respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque éstos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata.

Dichos supuestos son:

a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad.

b) Sociedad o comunidad.

c) Pleito pendiente.

d) Ser deudor o acreedor.

e) Haber recibido beneficios de importancia.

f) Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.

En caso de que el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera de los vínculos anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, entre los funcionarios alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas.

También se exigirá una Declaración Jurada de Intereses cuando la vinculación exista en relación al funcionario de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante (artículo 2° del mentado Decreto).

Por otra parte, la Resolución Nº 11-E/17 emitida por la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN -modificada por la Resolución RESOL-2023-4-APN-OA#PTE de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN-, establece en su artículo 1º que la obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses prevista en los artículos 1° y 2° del Decreto Nº 202/17 se tendrá por cumplida una vez presentado ante el organismo o entidad correspondiente el Formulario que a tal efecto habilite la OFICINA ANTICORRUPCIÓN. A su vez, que en los casos alcanzados por el artículo 2° del citado Decreto, deberá consignarse la vinculación exclusivamente en relación a los procedimientos en los que el/a funcionario/a de rango inferior a ministro/a tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese a la persona declarante.

Asimismo, el artículo 3° de la Resolución N°11-E/17 establece que la actualización anual prevista por el artículo 3° del Decreto N° 202/17 debe presentarse hasta el día 31 de marzo de cada año, como también, que los datos que consten en la "Declaración Jurada de Intereses" deberán actualizarse dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles de configurado un supuesto de vinculación.

En tal sentido, la Oficina Nacional de Contrataciones ha indicado a través de su Comunicación General CGEOR-2024-24-APN-ONC#JGM que, efectos de completar el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción, los oferentes deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA". Este trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas, a cuyo efecto, deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses -Persona Humana - Presentación declaración jurada de intereses - Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.

A todo evento, deberá tenerse presente que el hecho de tener la DJI actualizada en SIPRO no exime de su presentación junto con la oferta, ni viceversa. Es decir, presentar la DJI con la oferta no dispensa al interesado de la carga de presentarla en SIPRO y actualizarla, conforme la normativa vigente.

La omisión de presentar oportunamente la "Declaración Jurada de Intereses" podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento correspondiente y la falsedad en la información consignada será considerada una falta de máxima gravedad a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables (artículo 6º del Decreto Nº 202/17).

En estos casos la Comisión Evaluadora, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) o bien el titular de la citada Unidad Operativa en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo.

Cuando conforme a lo información suministrada por el respectivo oferente en la Declaración Jurada de Intereses surja la existencia de alguno de los vínculos descriptos en el artículo 1º del Decreto Nº202/17, será de aplicación lo prescripto en el artículo 4º del mismo decreto y, a su vez, lo dispuesto en el artículo 5º y concordantes de la Resolución 11-E/2017 dictada por la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Atento a lo indicado por el artículo 4º del Decreto Nº202/17, el funcionario con competencia para resolver y respecto del cual se hubiera declarado alguno de los vínculos precedentemente señalados, deberá abstenerse de continuar interviniendo en el referido procedimiento, el que

quedará a cargo del funcionario al que le correspondiera legalmente actuar en caso de excusación En caso de que el conflicto de intereses involucre al Jefe de Gabinete de Ministros y simultáneamente a otro/s Ministro/s, resultará de aplicación lo previsto en los artículos 9° y 10 del Decreto Nº 977/95 y sus modificatorios.

A tenor de lo requerido por la Oficina Nacional de Contrataciones mediante la Comunicación General CGEOR-2024-7-APN-ONC#JGM, de fecha 08 de marzo de 2024, se deja constancia que al efecto del cumplimiento por los respectivos oferentes de los recaudos establecidos en la Cláusula 16.6. del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares las autoridades del EMCFFAA que intervendrán en el presente procedimiento de selección de cocontratantes son:

a) Autoridad con facultades para autorizar la convocatoria; aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; aprobar la preselección de los oferentes en procedimientos con etapa múltiple; dejarlo sin efecto y declararlo desierto:

Cargo	**Nombre y Apellido**
Subjefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	General de Brigada Sergio JURCZYSZYN

b) Autoridad con facultades para aprobar el procedimiento; adjudicarlo y declararlo fracasado:

Cargo	**Nombre y Apellido**
Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	Almirante D. Marcelo Alejandro DALLE NOGARE

Sin perjuicio de lo manifestado, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

ARTICULO 46. INCREMENTO / AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA:

Se deja establecido que el EMCFFAA podrá aumentar, incrementar o disminuir, en forma unilateral, la prestación contratada, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12, inciso “b”, del Decreto N° 1023/01.

También se deja establecido, que en el caso en que resulte imprescindible para el EMCFFAA, el incremento, aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este último supuesto la conformidad del respectivo cocontratante y, de no brindarse aquella, ello no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor / cocontratante ni lo hará pasible de ninguna especie de penalidad o sanción.

En ningún caso el incremento, aumento o disminución que se prevén en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato aún con el consentimiento del respectivo cocontratante. Los aumentos, incrementos o disminuciones

mencionados deberán efectivizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

Dichos aumentos, incrementos y disminuciones podrán incidir sobre, UNO (1), varios o el total de los Renglones de la Orden de Compra librada por el EMCFFAA en favor del respectivo cocontratante, sin exceder -en ningún caso-, los porcentajes indicados con antelación del importe correspondiente a los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

El aumento, incremento o disminución de la prestación contratada podrá disponerse por el EMCFFAA en la fecha de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato (incluida la prórroga, en su caso), o como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato original.

Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá -en ningún caso-, ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de vigencia del mismo (artículo 100, inciso “a”, Puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

ARTICULO 47. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO:

Renglón N° 1 al 5 de DIEZ (10) días hábiles, Renglón N° 6 al 9 de TREINTA (30) días hábiles y el Renglón N° 10 de NOVENTA (90) días corridos, contado a partir de la fecha de notificación fehaciente por el EMCFFAA de la respectiva orden de compra que emitirá la UOC interviniente, notificación que producirá el perfeccionamiento del respectivo contrato (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 34 del Manual aprobado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16).

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares se computarán en días hábiles administrativos, salvo que expresamente se fijen en días corridos. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplacé (artículo 5º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

No se hará uso, de la opción de prorrogar el plazo de vigencia de la contratación perfeccionada (artículos 12, inciso “g”, del Decreto N° 1023/01 y 100, inciso “b”, Puntos 1, 2, 3 y 4 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

ARTICULO 48. REVOCACIÓN - MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA:

La revocación, modificación o sustitución por parte del EMCFFAA del contrato perfeccionado con el pertinente cocontratante por razones de oportunidad, mérito o conveniencia no generará derecho a indemnización en favor del respectivo cocontratante en concepto de lucro cesante, sino

únicamente, la indemnización del daño emergente que el último acredite -fehacientemente-, haber sufrido, ante el EMCFFAA (artículo 95 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

ARTICULO 49. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO PARA CON SU PERSONAL: "El Adjudicatario / Cocontratante deberá observar respecto al personal que emplee o contrate para el cumplimiento de la actividad que realizará como consecuencia de la adjudicación, las siguientes obligaciones:

1. Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales e inculpables. Una copia autenticada por Escribano Público de las pólizas correspondientes deberá ser entregada a el EMCFFAA en forma previa al inicio de la actividad del personal precitado. Los montos de dichas pólizas deberán ser los establecidos por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557.

2. Hacerle observar la totalidad de las normas de seguridad o de cualquier otra índole, cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción del EMCFFAA.

3. Exigirle la más estricta reserva en relación a los temas o situaciones que vinculados a el EMCFFAA lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad. El incumplimiento de esta obligación -al sólo juicio del EMCFFAA- determinará la remoción del personal involucrado. Ello, a exclusiva costa del Adjudicatario y dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de su requerimiento en forma fehaciente por el EMCFFAA.

4. Poner en su conocimiento en forma escrita, entregando la constancia que así lo acredite al EMCOFFAA que en su desempeño laboral sólo poseerá relación de trabajo o contrato de trabajo con el adjudicatario / cocontratante, siendo el EMCFFAA absolutamente ajena a ambos. La referida constancia deberá ser entregada al EMCOFFAA en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

5. Someter el inicio de su actividad a la previa aprobación escrita del EMCFFAA, en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de éste. En el caso en que el EMCFFAA no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el adjudicatario / cocontratante deberá -a su exclusiva costa-, sin derecho compensatorio, de resarcimiento o reembolso respecto del EMCFFAA, designar otro personal o sustituir al designado, respectivamente.

6. Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar -en cualquier momento-, su identidad y el rol laboral que cumplimenta cuando su trabajo lo concrete en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción del EMCFFAA.

7. Por su cuenta y cargo efectuará las presentaciones y/o solicitudes de aprobación / habilitación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, correspondientes a la contratación adjudicada, ante los organismos públicos y/o privados que pudieran corresponder.

8. En caso de necesitar subcontratar parte de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, solicitará previamente la autorización escrita del EMCFFAA para cada caso en particular, siendo responsable directo ante la misma por aquellos trabajos subcontratados en todos

los términos de la contratación adjudicada. De negarse la autorización requerida, ello no hará surgir reclamo alguno en favor del adjudicatario / cocontratante.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales descriptas precedentemente, configurará una causal de rescisión contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde la fecha en que el EMCFFAA comunique su voluntad rescisoria al adjudicatario / cocontratante por un medio fehaciente. Dicha rescisión no generará en favor del adjudicatario derecho compensatorio, resarcitorio o de reembolso de ninguna especie (artículo 66, inciso "J", del Anexo al Decreto N° 1030/16).

ARTICULO 50. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO:

1. El adjudicatario / cocontratante quedará obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se establece en este pliego y las Especificaciones Técnicas que lo integran como APÉNDICE Nº 5 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 004/COC/26 – Anexo; APÉNDICE N° 6 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 02/2026 – Anexos y APÉNDICE N° 7 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 10/2026. Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, el Adjudicatario solicitará a el EMCFFAA su recepción provisoria y dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados desde la fecha de producción de la última, estará facultado a solicitar a el EMCFFAA su Recepción Definitiva / Conformidad de la Recepción.

2. El Adjudicatario / cocontratante deberá subsanar -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias de cualquier especie, que al solo juicio del EMCFFAA evidencien los trabajos efectuados conforme a la contratación que le fue adjudicada. Ello, durante el plazo de garantía técnica según APÉNDICE Nº 5 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 004/COC/26 – Anexo; APÉNDICE N° 6 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 02/2026 – Anexos y APÉNDICE N° 7 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 10/2026, computado desde la fecha de concreción de la Recepción Definitiva (Conformidad de la Recepción) por parte del EMCFFAA de la prestación que el adjudicatario / cocontratante cumplimentará, resultando suficiente a tal efecto, la notificación fehaciente que en relación a dichas deficiencias le realice el EMCFFAA al adjudicatario / cocontratante, requiriendo al último su subsanación. El plazo de lo indicado en el APÉNDICE Nº 5 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 004/COC/26 – Anexo; APÉNDICE N° 6 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 02/2026 – Anexos y APÉNDICE N° 7 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 10/2026, correspondiente a la garantía técnica que se prevé en esta cláusula deberá ser expresamente ofrecido por el cotizante, al concretar su oferta, rubricada en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplica este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La omisión de dicho recaudo determinará la respectiva intimación que a fin de subsanar la omisión efectivizará el EMCFFAA al oferente incumpliente que deberá subsanar su omisión en el plazo de CINCO (5) días hábiles contado desde la fecha en que reciba la indicada intimación. Transcurrido dicho plazo, de persistir la omisión, el EMCFFAA desestimará -como inadmisible-, la respectiva oferta.

3. Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa de la prestación que ejecutará con motivo de la contratación adjudicada. Ello, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad a los que conformen el bien del EMCFFAA efectivamente dañado y a entera satisfacción de la última.

4. Iniciará las tareas contratadas el día hábil siguiente a la fecha en que le sea entregada / notificada (lo que suceda primero), por el EMCFFAA la respectiva orden de compra /Acta de inicio / solicitud de provisión según corresponda. De no ocurrir así, el EMCFFAA le aplicará la penalidad de multa por mora. De subsistir la omisión durante SIETE (7) días hábiles el EMCFFAA rescindirá la contratación indicada por exclusiva culpa del respectivo cocontratante.

5. Al inicio de los trabajos y durante todo su desarrollo deberá establecer con el EMCFFAA reuniones de coordinación a efectos de optimizar la ejecución de los trabajos contratados. De cada reunión se labrarán Actas a efectos del seguimiento de su ejecución. Dichas Actas se rubricarán por las Partes y formarán parte de la contratación adjudicada.

ARTICULO 51. PRECIO TESTIGO:

Se deja expresamente establecido que en los procedimientos de selección de cocontratantes en los cuales el valor pecuniario estimativo determinado para la respectiva contratación (conforme a la Solicitud de Gastos que los integre), sea igual o superior a DOCE MIL MÓDULOS (12.000 M), el EMCFFAA solicitará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) que emita el pertinente Precio Testigo como valor referencial para la evaluación de las ofertas presentadas (artículo 14 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16).

A los fines previstos en el presente artículo, los organismos deberán realizar un análisis de las compras y contrataciones, con el fin de no requerir la determinación de Precio Testigo en aquellos casos taxativamente exceptuados.

Quedan excluidos del “Control de Precios Testigo” las contrataciones y concesiones de obra pública que se rijan por la Ley N°13.064, Decreto N°19.324/1949 y por la Ley N°17.520, modificada por la Ley N°23.696. A los fines de la presente Resolución, considerase obra pública nacional a toda construcción nueva o reparación de una existente, o trabajo o servicio de industria, independientemente del encuadre jurídico que se dé a dichas contrataciones.

Las contrataciones relacionadas con la compra o alquiler de inmuebles, en función de la competencia asignada al TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN por el artículo 2° del anexo I del Decreto N° 1.487/2001.

Las contrataciones directas por exclusividad y por especialidad. A estos fines, se considera contratación directa por exclusividad: a) las compras de bienes o contrataciones de servicios cuya venta o prestación fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello y b) aquellas que sólo posean una sola persona física o jurídica como proveedor, siempre y cuando no hubieren sustitutos convenientes y se considera contrataciones por especialidad: a) la realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo. Para el caso de estas contrataciones, el fabricante o proveedor exclusivo posee el privilegio de la venta del bien que elabora o prestación del servicio que suministra, lo cual lo convierte en formador del precio.

Las contrataciones directas entre jurisdicciones, organismos, entidades, empresas y universidades de los Estados Nacionales, Provinciales y/o Municipales.

Las compras de bienes y contrataciones de servicios que no respondan a las condiciones de "normalizados o de características homogéneas" o "estandarizados o de uso común", quedando alcanzadas por el "Control del Sistema de Precios Testigo" aquellas cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas.

Las operaciones contractuales que hayan sido declaradas secretas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL por razones de seguridad o defensa nacional.

Las contrataciones directas encuadradas en razones de emergencia, en los términos del artículo 25, inciso d), apartado 5, del Decreto Nº1.023/2001 y el artículo 10 del anexo del Decreto Nº1.030/2016.

Las contrataciones de bienes o servicios con precios máximos fijados por el Estado Nacional.

ARTICULO 52. INTERVENCIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ONTI):

De conformidad al suministro (obtención de bienes / proyectos informáticos (indicar lo que corresponda), para cuya concreción se convoca a presentar ofertas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, también, a lo dispuesto en el artículo 14 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N°62-E/16 y demás normativa específica que rige el suministro en favor del Estado Nacional de bienes / Sistemas Informáticos, el EMCFFAA en forma previa a la autorización del trámite del indicado procedimiento solicitará la intervención de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ONTI) , a fin de que se expida en la cuestión, incorporando, posteriormente, la respuesta producida a las constancias que conformarán el procedimiento que luego se substancie".

ARTICULO 53. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y DE SUBCONTRATACIÓN – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS:

El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a no ceder ni transferir total o parcialmente la contratación adjudicada y, también, a no subcontratar la ejecución de la prestación que se obligará a cumplir conforme a dicha contratación. En ambos casos, sin la autorización previa y escrita del EMCFFAA. Para el supuesto en que el adjudicatario / cocontratante incumpla dicha obligación, el EMCFFAA estará facultada a rescindir -de pleno derecho-, la contratación adjudicada.

Dicha rescisión producirá sus efectos -en forma automática-, desde la fecha de su notificación al adjudicatario por parte del EMCFFAA y, además, implicará la aplicación al adjudicatario / cocontratante por parte del EMCFFAA de la penalidad de pérdida de la garantía de adjudicación / cumplimiento de la contratación adjudicada (artículo 101 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 51 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63- E/16).

ARTICULO 54. JURISDICCIÓN COMPETENTE:

Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada -de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario / cocontratante y

el EMCFFAA-, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales con competencia en lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales-, que el respectivo adjudicatario / cocontratante y el EMCFFAA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios: 1) Para el EMCFFAA en Azopardo N° 250 – Piso 12 - Oficina 16 – C.A.B.A y 2) Para el cocontratante, en el domicilio especial que deberá indicar expresamente en su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO 55. REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL):

Se deja establecido, que no podrán resultar adjudicatarios del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro -artículo 28, inciso "h", del Decreto delegado N° 1023/01.

ARTICULO 56. DEUDAS TRIBUTARIAS Y/O PREVISIONALES:

Los oferentes no deberán registrar deudas líquidas y exigibles tributarias y/o previsionales. Tal requisito deberá cumplirse de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1023/01, artículo 28, Decreto 1030/16 y Decreto 356/19.

ARTICULO 57. RÉGIMEN DE PREFERENCIA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA:

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que coticen productos nacionales gozarán de un CINCO POR CIENTO (5 %) de preferencia para igualar la mejor oferta obtenida y resultar adjudicataria de las licitaciones para la provisión de Bienes y Servicios (Artículo 39, 1er Párrafo de la Ley 25.300).

Para gozar de la citada preferencia deberán presentar el Certificado MiPyme emitido por el Ministerio de Producción. Asimismo, deberán denunciar el número de transacción otorgado al momento de tramitar el mismo. El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet https://comprar.gob.ar/

. En oportunidad de presentarse como oferentes en un procedimiento de selección en particular, los oferentes deberán verificar si corresponde modificar algo de lo informado en la declaración jurada de intereses obrante en el SIPRO, principalmente en relación a la vinculación referida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/2017, es decir la relativa a funcionarios de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-89872768-APN-SEMCO#EMCO

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 15 de Septiembre de 2026

Referencia: PBCP/APÉNDICES, correspondiente al Proceso COMPR.AR Nº 72-0022-LPU26, EX-2026-89370869--APN-DGAYF#EMCO "ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MATERIAL INFORMÁTICO Y UN SISTEMA INTEGRAL DE REPRESENTACIÓN PARA EL EMCFFAA".

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 50 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.15 15:24:52 -03:00

GD Sergio Jurczyszyn
General de División
Subjefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.15 15:24:53 -03:00